



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4174/2017/1/1/CA1

Paraná, 23 de noviembre de 2017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; el Dr. Mateo José BUSANICHE, Vicepresidente y la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Jueza de Cámara, en el Expte. FPA 4174/2017/1/1/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE ARANDA HUGO CARLOS (D) EN AUTOS ARANDA HUGO CARLOS POR INFRACCIÓN LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso, dijo:

Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Hugo Carlos Aranda, contra la resolución obrante a fs. 19/21, en cuanto resuelve denegar el pedido de excarcelación del nombrado, bajo ningún tipo de caución. El recurso se concede a fs. 28.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 48 y vta., compareciendo en la oportunidad, el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli, en defensa del imputado Hugo Carlos



Aranda, y el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I-a) Que, el Dr. Castelli se remite al recurso interpuesto. Indica que la resolución cuestionada se aparta de lo resuelto en "Loyo Fraire" por la C.S.J.N.

Afirma que ya han declarado en el caso los testigos, tanto agentes de la prevención como civiles. Respecto del arraigo, señala que su defendido vive en la ciudad de Corrientes, en calle Elías Abad, y destaca que ha estado toda su vida en situación de vulnerabilidad.

Solicita, en definitiva, se revoque la resolución apelada y se conceda la libertad bajo la caución que el Tribunal estime corresponder.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General, refiere al hecho. Alude a la poca certidumbre que le ofrece a la jurisdicción la localización de Aranda. Sostiene que no se puede definir con certeza donde reside esta persona.

Asevera que el arraigo no es simplemente un dato catastral que tiene a su vez un sustrato empírico. Alega que el lugar para ser localizado





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4174/2017/1/1/CA1

Aranda es infructuoso, destacando que en la indagatoria se hizo referencia a una pensión. Indica que finalmente se señala que vive con el padre, destacando que el padre dijo que hace rato que no lo ve.

Afirma que no hay elementos que permitan construir el concepto de arraigo para la soltura de esta persona mientras se desarrolla el proceso.

Menciona que la persona posee un alto grado de dependencia de sustancias psicoactivas, y considera que si es extremo el compromiso con el tóxico hay que abordarlo de la mejor manera posible. Considera que debe ser tratado con urgencia en el establecimiento carcelario o en otro lugar que se determine.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso y se confirme la resolución.

II-a) Que, corresponde analizar la procedencia de la excarcelación del imputado Hugo Carlos Aranda. A tales fines debe recordarse que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. sólo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que



existen causas ciertas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Es que las disposiciones legales aplicables al tópico, exigen que el encarcelamiento cautelar encuentre fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DUDH).

b) Que, el Plenario n° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...", declaró como doctrina plenaria que *"no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal"* (CNCP, en Pleno, 30/10/2008).

Que, del examen de las constancias de autos, surge que el imputado se encuentra privado de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4174/2017/1/1/CA1

su libertad desde el día 28/03/17, habiéndose dictado su procesamiento y prisión preventiva el día 18/04/17. Se observa de tal modo, que la prisión preventiva se encuentra dentro de los parámetros estipulados como plazo razonable (art. 8.1 CADH, art. 9.3 PIDC y P) en los términos de la Ley 24.390 (modif. por Ley 25.430); pudiendo observarse que no se han superado aún los dos (2) años.

Entiendo que en el caso adquiere significativa relevancia para afirmar el riesgo procesal de elusión de la justicia por parte del imputado, la ausencia de arraigo comprobado en la presente causa.

El concepto de arraigo lejos está de ser un dato de afincamiento e inclusive de conocimiento de la realización de una actividad lícita, trascendiendo a ello y resultando de más fácil comprensión cuando se piensa como una demostración del compromiso del individuo con su entorno, con su hábitat, compromiso éste que no se caracteriza sólo por la cantidad de tiempo en la ocupación de un inmueble sino además por una situación de pertenencia social, en la que el sujeto se siente parte de la sociedad (pensado esto como un barrio



por ejemplo), y ésta sociedad lo ve como parte de la misma.

En el caso que nos ocupa, y conforme surge de los elementos obrantes en autos, existen numerosas inexactitudes comprobadas en cuanto a los datos aportados por el imputado respecto de su domicilio, lo que permite afirmar en primer lugar, la ausencia de pertenencia a un lugar, y además, la extrañeza al último domicilio denunciado por su defensa, en donde dijo residir.

Debe destacarse que en un principio de las actuaciones Aranda informó, como lugar de destino de la encomienda, Avenida Juan B. Justo 5448; y habría asimismo brindado otro domicilio al momento de ser aprehendido, lo que fue asentado en el acta de lectura de derechos y garantías.

También en su acto de declaración indagatoria manifestó domiciliarse en calle Bouchard y Rondon, de la ciudad de Mar del Plata; y al realizarse el informe socio ambiental en el lugar, los vecinos entrevistados dijeron no conocer al imputado (cfr. fs. 64/65 constancias obrantes en sistema Lex 100).

Por lo demás, y en relación al domicilio de calle Elías Abad 2121 de la ciudad de Corrientes,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4174/2017/1/1/CA1

que alega la defensa que sería el habitado por el imputado y su grupo familiar, surge de la resolución recurrida que en una nueva constatación domiciliaria la P.F.A. informó que "...entrevistándose en el lugar con el Sr. Aranda Hugo Carlos... ddo. en el lugar, quien manifestó ser el padre del prevenido Aranda y que si bien se domiciliaba junto a este hace ya un tiempo no tiene ningún tipo de contacto ni noticia de su hijo".

Que, las ponderaciones efectuadas precedentemente refuerzan la posibilidad de riesgo procesal contemplado en el art. 319 del C.P.P.N., como obstáculo para la libertad pretendida de Hugo Carlos Aranda, por lo que propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la resolución obrante a fs. 19/21.

El **Dr. Mateo José Busaniche** dijo: Que adhiere a la solución propuesta en el voto del Dr. Alonso.

Asimismo, cabe agregar que, en el caso de autos, los elevados parámetros punitivos previstos para el delito enrostrado al imputado -art. 5 inc. c) de la ley 23.737- exceden los límites legales previstos por los artículos 312, 316 y 317 del ordenamiento adjetivo, y la especial gravedad del



ilícito que se le atribuye, vinculado al tráfico de estupefacientes, es un parámetro que no puede desatenderse, todo lo cual abona el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación y del proceso -art. 319 CPPN-.

La **Dra. Cintia G. Gómez**, dijo: que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Busaniche.

Que, en mérito al Acuerdo que antecede, **SE**

RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Hugo Carlos Aranda, y confirmar la resolución apelada obrante a fs. 19/21, de conformidad con los argumentos vertidos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

